回龙铺镇丰收村自建房“10·5”机械伤害事故调查报告

2024年10月5日，宁乡市回龙铺镇丰收村一农村自建房施工过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失139.2万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宁乡市人民政府成立事故调查组，依法对事故开展调查。调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市自然资源局、市农业农村局、市交运局、市总工会为成员单位。同时，邀请宁乡市纪委监委参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故发生的原因和调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，回龙铺镇丰收村自建房“10·5”机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2024年10月5日7时许。

（二）事故发生地点：宁乡市回龙铺镇丰收村10组。

（三）事故类别：一般机械伤害事故。

（四）事故伤亡情况：死亡1人。

（五）事故直接经济损失：139.2万元。

二、基本情况

（一）丰收村安置区情况

为安置宁韶高速回龙铺镇丰收村段拆迁户，回龙铺镇人民政府在丰收村10组四眼井位置设置集中安置区。2023年4月21日，该集体建设用地项目经湖南省人民政府审批同意，用地总面积1.4043公顷，以划拨方式供地。回龙铺镇人民政府统一负责安置区基础建设和“三通一平”，各拆迁户负责房屋的建设施工。安置区房屋设计为连排栋的形式，共6栋，安置拆迁户55户。2024年5月，安置区地基建设和“三通一平”已基本完成，各拆迁房开始自行建房。

（二）自建房相关情况

1.自建房基本情况。事发自建房房主王某彪。王某彪自建房位于安置区第5栋最东端，西邻其子王某，王某西邻王某华、王某武父子自建房。王某彪自建房办理了农村宅基地和建房（规划许可）审批，取得乡村建设规划许可证和农村宅基地批准书。王某彪建房审批面积70平方米，属于限额以下村民自建房，无需办理建筑施工许可。

2.施工承包情况。2024年7月27日，王某彪与谢某兵签订《农村建房施工合同》，采用包工不包料方式，将王某彪、王某两户以王某彪名义一并发包给乡村建设工匠谢某兵。谢某兵负责组织安排人员进行房屋建设施工。王某彪委托其妻弟姜某强负责房屋建筑

材料采购和现场管理。

3.混凝土浇筑情况。谢某兵计划2024年10月5日早上对王某彪自建房第三层的斜坡屋顶进行混凝土浇筑。根据建房施工合同约定，混凝土等建筑材料由建房户王某彪负责。王某彪妻弟姜某强联系混凝土供应商，10月5日清晨派水泥罐车送混凝土到现场。混凝土浇筑劳务则由谢某兵负责。10月4日下午，谢某兵安排6名工人10月5日早上到王某彪自建房施工现场，并联系从事混凝土泵送业务的邓某，请其负责混凝土泵送作业，报酬1000元。邓某因接有其他混凝土泵送业务，将本次的混凝土泵送作业介绍给张某。张某于10月4日20时43分在“湖南伟达泵车交流平台”微信群内安排杨某驾驶黑B10***混凝土泵车10月5日6时30分赶到王某彪自建房处进行混凝土泵送作业，同时电话安排周某一同前往，协助杨某平安驾驶到施工现场。

（三）承包人基本情况

王某彪自建房施工承包人谢某兵，男，身份证号码430124197203 18****，户籍地宁乡市回龙铺镇白金村。谢某兵持有宁乡市住建局颁发的宁乡市乡村建设工匠培训合格证书。

（四）相关单位情况

湖南伟达租赁有限公司（以下简称伟达租赁公司），统一社会信用代码：91430124074984****；法定代表人：胡某才；注册资本：500万元；成立日期：2013年8月13日；注册地址：宁乡市夏铎铺镇天马新村十一组；工商营业执照载明的经营范围：机械设备租赁、专用设备修理、普通货物运输等。经核实，该公司实际从事的经营业务只有混凝土泵车进行混凝土泵送作业的业务。经营模

式是联系到混凝土泵送业务后，安排泵车前往施工现场，进行混凝土泵送作业。作业完成后根据混凝土泵送量的多少结算费用，伟达租赁公司承担泵车操作人员、车辆、油料等成本。公司法定代表人、总经理胡某才，负责公司全面工作；会计王金乐，负责公司账务及资料整理；泵车驾驶员及操作员4人，分别是杨某、周某、胡某军、刘某。张某原为公司员工，2022年年底离职自已经营混凝土泵车业务，但仍在“湖南伟达泵车交流平台”微信群内，一直协助胡某才安排和调度混凝土泵车泵送业务，公司适当给予其报酬。事发时，公司只有3台混凝土泵车从事经营，车牌分别是黑B10***、湘AL6***、湘AA2***。除此外，无其他经营性车辆和设备。

（五）肇事泵车及操作员情况

1.肇事泵车。肇事混凝土泵车车牌黑B10***，属重型专项作业车，车辆底盘为“奔驰”，品牌型号：中联牌ZLJ541****型混凝土泵车，车辆识别代号：WDANHCAA6CL66****，发动机号码：541944C083****。该泵车注册日期2014年8月25日，登记所有人是齐齐哈尔中建商品混凝土有限公司。2021年12月开始，该泵车实际由伟达租赁公司使用和管理，包括混凝土泵送作业的安排、车辆保险购买等。

2.泵车操作员。事发时泵车黑B10***的操作员杨某。杨某，男，身份证号码：430922199111124****，户籍地桃江县灰山港镇天子坡村余家湾村民组。杨某持有机动车驾驶证，准驾车型为B2、D，持有建设行业工程机械专业人员合格证，职业工种为泵车，级别为高级。杨某与湖南顺毅人力资源有限公司签订劳动合

同，由湖南顺毅人力资源有限公司派遣到伟达租赁公司从事泵车驾驶兼操作。杨某工作安排和日常管理由伟达租赁公司负责。

（六）质检安全员基本情况

质检安全员吴某，男，身份证号码：430124197807204***，户籍地宁乡市坝塘镇保安村三组。吴某持有二级建造师资质，建筑工程专业，证件编号：2657***。2024年7月18日，丰收村村民委员会与湖南能邦劳务服务公司签订《丰收村安置区质检安全员聘用合同》，由湖南能邦劳务服务公司安排吴楚到丰收村安置区担任农村自建房质检安全员。合同期限第一期为2024年7月18日至2024年10月17日，共3个月。

（七）伤亡人员情况

死者彭某明，男，身份证号码：430124197012184***，户籍地址宁乡市回龙铺镇金旺村洪湖组。彭某明由谢某兵雇请，在王某彪自建房施工中从事泥工，其工作安排和报酬支付由谢某兵负责。

（八）现场勘察情况

事故发生在王某彪自建房施工现场。王某彪自建房西侧与王某自建房相邻，砖混结构，共三层。房屋主体建设基本完成，事发当天正在进行第三层的斜坡屋顶混凝土浇注。肇事泵车已驶离现场，其右前支腿原停放位置可见一土坑，坑内已填有红砖等建筑材料。斜坡屋顶已支好模板并扎好钢筋，屋脊靠东边处有水冲洗痕迹。受害者彭某明已抬离现场，现场血迹已冲洗。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年10月5日6时30分许，杨某驾驶牌号为黑B10***的混凝土泵车，搭乘周某来到宁乡市回龙铺镇丰收村安置区。混凝土泵车平安到达安置区后，周某便搭乘姜某峰车赶回公司，按伟达租赁公司安排，和胡某军驾驶牌号为湘AL6***混凝土泵车前往恒雅紫台小区工地泵送混凝土。杨某在包工头谢某兵摩托车引导下，驾驶泵车来到王某彪自建房施工现场。谢某兵建议杨某将泵车往东边继续行驶，停靠到王某彪自建房的北侧进行混凝土泵送作业。杨某驾驶泵车往东边行驶时，发现前面有砂子，车辆不好通过，便往后倒车，停在王某武自建房西北边约4米位置。杨某观察，这个位置泵车四个支撑腿可以伸展开。杨某停好泵车后，将影响支撑腿伸开的杂物拿开，先打开泵车4个支腿，其中前面两个支腿分别垫有随车带的长1米，宽0.5米的钢板，右后支腿垫有枕木，因泵车主要是右前方受力，泵车左后支腿则没有垫物。然后展开臂架到最长，检查能否跨越王某武房屋屋顶将混凝土泵送到王某彪屋顶最远处，又操作泵车缩回臂架，做好泵送准备。泵车调整过程中，谢某兵安排的6名工人也先后到达施工现场。随后，运送混凝土的罐车来到现场。谢某兵安排万某明、周某青、彭某军、陶某清、李某强、彭某明6名工人携带振动棒等施工工具到达屋顶混凝土浇筑位置，自己也到达3层。杨某拿出泵车携带的泵送剂到泵车后面车斗内，与罐车的混凝土混合后，带着泵车遥控器到达王某彪自建房3层屋顶，开始混凝土泵送作业。杨某边观察浇筑位置，边操作泵车遥控器，开始从王某彪房屋屋脊最东端开始泵送混凝土。工人彭某明背对着泵车臂，扶住泵车输送软管控制混凝土流向。现场无人对泵车黑B10***停靠的周围情况

进行看管。此时，泵车黑B10***南边20多米处，另外一辆泵车正在对王某华、王某武父子自建房进行混凝土泵送作业。泵送作业约5分钟（即7时许），黑B10***泵车发生侧倾，泵车臂突然甩动，砸到彭某明，砸开其所戴黄色安全帽，头部严重受伤。距彭某明约1米距离的杨某，也被泵车臂架碰了一下，滚落到屋顶天沟边，轻微擦伤。

（二）应急处置情况

事故发生后，谢某兵立即拨打了“120”电话（拨打电话时间7时4分），并将现场情况电话告诉房主王某彪委托的现场管理人姜某强。杨某立即电话向伟达租赁公司负责人胡某才报告事故情况。胡某才要求杨某立即拨打“120”“110”电话，并赶往事发现场。杨某随后拨打了交警部门和保险公司电话。十多分钟后，“120”救护车到达现场。得到消息的回龙铺镇、村干部及派出所民警相继到达现场，参与现场处置及调查。经随车医生检查，彭某明已无生命体征。随后救护车将彭某明送往宁乡市人民医院太平间。胡某才到达现场后，联系大型吊车到现场处置，防止泵车收泵过程中发生次生事故。2024年10月7日，在回龙铺镇人民调解委员会的组织下，彭某明家属与伟达租赁公司、谢某兵、王某彪签订调解协议。经评估，事故发生后应急救援工作开展有序，现场处置得当，未扩大人员伤亡和财产损失，未造成次生事故。事故善后处置及时，未造成不良社会影响。

四、安全生产管理情况

（一）自建房建设施工相关方安全管理情况

1.伟达租赁公司，混凝土泵送作业单位。未健全安全生产责任制[1]，未明确岗位安全责任和考核标准，未开展全员安全生产责任制落实情况的监督考核，全员安全生产责任制不落实；未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训[2]，未制定安全生产教育和培训计划，未进行安全生产知识考试考核，对从业人员的安全生产教育和培训主要采取以会代训；安全风险辨识和管控不到位，未建立安全风险分级管控制度，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[3]，对混凝土泵车泵送作业过程中存在的倾覆、机械伤害等安全风险认识不足，安全防范措施不到位；现场安全管理缺失，未有效教育和督促从业人员严格执行依法制定的保障安全生产的行业标准[4]和本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[5]，《建筑机械使用安全技术规程》[6]及公司

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全 生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

6[?]《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)8.5.1 混凝土泵车应停放在平整坚实的地方，与沟槽和基坑的安全距离应符合使用说明书的要求.....

制定的《泵车安全操作规程》[7]对混凝土泵车停放和支腿地面均有明确要求。

2.谢某兵，自建房施工承包人。对农村住房建设质量安全负直接责任[8]。谢某兵作为乡村建设工匠，应严格按照施工技术标准和操作规程施工，确保施工质量和安全[9]。承接王某彪房屋建设工程后，谢某兵在其签订的《农村建房质量安全承诺书》中承诺“遵照《农村自建房质量安全常识一张图》的要求施工建房”、“对施工质量、建筑安全负总责，严格按照建筑施工规范要求落实到位”。谢某兵组织实施混凝土泵浇筑作业时，对混凝土泵车泵送作业过程中存在的倾覆、机械伤害等安全风险认识不足，未认真检查施工现场的安全生产状况，未严格落实建筑施工规范要求，及时制止和纠正泵车操作员违章作业行为。

3.王某彪，自建房房主。对农村住房建设质量安全负直接责任。王某彪作为自建房建设方，应如实向混凝土泵送单位告知泵车支腿位置是回填的松土等基本情况[10]。在其签订《丰收村村民建房质量安全责任承诺书》中承诺“监督乡村建设工匠或建筑施工单位建设行为和施工现场作业活动，督促其按设计图纸、合同

7[?]《泵车安全操作规程》第 1 点 泵工作业时支腿地面 ,务必远离 :松土、暗沟、斜坡、土坎等危险场地 ,支腿地面必须是坚实的地面.....

8[?]《长沙市农村住房质量安全监督管理办法(试行)》第四条 建房村民、施工承揽人对农村住房建设质量安全负直接责任，接受区县（市）住房城乡建设部门、乡镇人民政府和村民委员会的技术指导和监管。

9[?]《湖南省乡村建设工匠管理办法》乡村建设工匠主要工作职责 :.....(三)严格按照村庄规划、住房设计图、施工技术标准和操作规程施工，确保施工质量和安全；.....

10[?]《建设工程安全生产管理条例》第六条　建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料 ,气象和水文观测资料 ,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料 ,并保证资料的真实、准确、完整。

要求施工，并督促现场作业人员按规章制度落实安全防护措施，对违法违规行为和违背合同约定行为予以制止……”。王某彪将自建房建房施工发包给有乡村建设工匠资质谢某兵，在《农村建房施工合同》中明确了施工安全要求，并委托其妻弟姜某强负责建房材料采购和现场管理。事故发生时，王某彪及姜某强均未在现场，未向混凝土泵送单位告知施工现场基本情况，未有效监督施工现场作业活动。

（二）镇、村及相关部门安全监管履职情况

1.市住建局。2024年1至11月，全市共审批农村住房限额以下2151栋，审批限额以上房屋99栋，限额以上新建居民自建房已全部纳入住市建局质量安全监督。2024年6月，市住建局联合市农业农村局、市自然资源局及第三方技术单位，对全市22个乡镇已开工的农村住房建设项目进行全覆盖检查，共抽查新建居民自建房580栋，其中限额以下542栋，限额以上38栋，发现存在施工质量安全问题437栋，均逐一现场告知施工人员并交办乡镇，要求限期整改并回复。2024年7月29日出台《关于规范全市限额以上居民自建住宅建筑施工许可及质量安全监督管理工作的通知（试行）》文件，加强对限额以上居民自建住宅的全过程管理工作。近两年，市住建局安排宣传车下乡120多台次，张贴宣传标语横幅560余条，发放自建房建设审批、竣工验收宣传彩页3000余份，多次组织乡镇房屋安全管理专员业务培训，加强自建房安全宣传教育。农村住房规划建设管理平台运行以来，市住建局共上传平台

免费提供农村住房设计方案图集22套。近两年，市住建局共组织开展了四期乡村建筑工匠培训，全市培训合格建筑工匠共827名，并纳入农村住房规划建设管理平台工匠库统筹管理。

2024年7月16日、9月9日，市住建局房安中心、质安站工作人员2次到回龙铺镇丰收村安置区进行安全检查。对现场检查发现的质量安全问题进行交办，要求乡镇督促户主、工匠提高质量安全意识，加强对房屋建设全过程的管理。

2.回龙铺镇人民政府。根据中共回龙铺镇党委文件，副镇长颜某分管自然资源和村镇建设事务中心，周某阳任事务中心主任。自然资源和村镇建设事务中心负责自然资源规划村镇建设管理、城乡规划管理、农村建房管理、自建房安全隐患整治、村镇建设等工作。2024年9月23日，镇政府内设机构调整，镇自然资源和村镇建设事务中心被撤销，新成立生态事务中心，负责村镇建设、村（居）民建房、人居环境整治及物业管理等工作，叶果红任生态事务中心主任。回龙铺镇人民政府牵头负责安置区集体建设用地相关审批的办理和前期基础建设和“三通一平”，指导、督促各安置户依法办理农村建房用地、规划审批手续。2024年7月5日，回龙铺镇人民政府专题召开丰收村安置区建房安全工作会议，明确要求镇生态事务中心加强安全监管，丰收村要加强巡查、提醒，应急办加强业务指导。2024年5月18日、7月31日和9月11日三次组织丰收村支、村两委及安置区自建房房主和承包工匠召开会议，要求严格按设计图纸施工，确保安全和质量。镇党委书记、镇

长及分管负责人曾几次带队对安置区房屋建设进行安全检查。镇生态事务中心按照村民建房“六到场”要求，开展房屋建设日常安全巡查，不定期到施工现场与安全员一起检查房屋建设情况。日常建房安全巡查中，发现丰收村安置区村民建房存在的安全隐患问题，于2024年9月20日向丰收村民委员会下发施工安全隐患整改通知，要求督促建房户落实安全防护措施。

3.丰收村村民委员会。根据支村两委分工，村党总支副书记彭某辉负责国土、宣传和农业等工作，村党总支纪委书记、环卫专干钟某明联系安置区所在的10组。在回龙铺镇人民政府的指导下，督促落实各建房户办理农村建房相关审批手续，组织建房房主和承包工匠签订建房质量安全承诺书。为解决房屋建设中质量安全监督专业能力不够问题，丰收村村民委员会专门聘请有二级建造师资质的吴楚担任质检安全员，负责监督安置区房屋建设过程中的质量和安全。及时将质检安全员及回龙铺人民政府检查发现的问题，督促建房户整改落实。查询丰收村支村两委会议记录，2024年1月以来，有17次会议涉及到安置区施工进度和质量安全相关工作。自建房施工期间，钟应明基本每天到安置区进行安全宣传和安全督促。彭国辉定期驾驶车辆，通过车载喇叭到安置区进行安全宣传。

4.吴某，安置区自建房质检安全员。按聘用合同约定，需全面督促安置区各安置户在建设房屋过程中的质量和安全，确保安全措施到位，及时发现和上报房屋建设中的安全问题。吴楚每天上

午8点至下午5点在安置区检查巡查，将自建房施工过程中存在施工人员未戴安全帽、脚手架搭设不规范、临时用电混乱等安全问题向回龙铺镇、丰收村相关人员报告，并督促整改。吴某对混凝土浇筑作业中存在的安全风险认识不足，未及时发现浇筑作业中存在的安全问题。

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

杨某违反《建筑机械使用安全技术规程》及湖南伟达租赁有限公司《泵车安全操作规程》规定，未认真检查、了解泵车停放位置及支腿位置地面状况，泵车右前支腿位置地面为回填土，过于松软，虽然垫了钢板，泵车在混凝土泵送作业过程，因地面松软钢板倾斜，支腿从钢板上滑动直接插入到了泥土内，使泵车突然倾斜，泵车臂架随之急剧晃动，砸到彭某明，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.企业安全生产主体责任不落实。伟达租赁公司，作为混凝土泵送作业单位，安全生产主体责任不落实。未健全安全生产责任制，未开展全员安全生产责任制落实情况的监督考核，全员安全生产责任制不落实；未制定年度安全生产教育和培训计划，从业人员安全生产教育和培训未落实；未建立安全风险分级管控制度，安全风险辨识和管控不到位；现场安全管理缺失，未有效教育和督促从业人员严格执行依法制定的保障安全生产的行业标准和本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.现场安全管理不到位。伟达租赁公司未安排人员在混凝土泵送作业现场进行安全管理。自建房施工承包人谢某兵，组织实施混浇筑作业时，对混凝土泵车泵送作业过程中存在的倾覆、机械伤害等安全风险认识不足，未认真检查施工现场的安全生产状况，未严格落实建筑施工规范要求，及时制止和纠正泵车操作员违章作业行为。自建房房主王某彪及其委托管理人姜某强，混凝土浇筑作业时未在现场，未向泵送单位告知施工现场基本情况，未有效监督施工现场作业活动。安置区自建房质检安全员吴楚，对混凝土浇筑作业中存在的安全风险认识不足，未及时发现浇筑作业中存在的安全问题。

（三）事故性质

经调查，宁乡市回龙铺镇丰收村自建房“10·5”机械伤害事故是一起因混凝土泵车操作人员违章作业，企业主体责任不落实，现场安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位和人员的处理建议

（一）建议由应急管理部门依法处理的单位和个人

1.伟达租赁公司。安全生产主体责任不落实，未健全安全生产责任制，未开展全员安全生产责任制落实情况的监督考核；未制定年度安全生产教育和培训计划，从业人员安全生产教育和培训未落实；未建立安全风险分级管控制度，安全风险辨识和管控不到位；现场安全管理缺失，未有效教育和督促从业人员严格执行依法制定的保障安全生产的行业标准和本单位的安全生产规章

制度和安全操作规程。伟达租赁公司是事故的发生单位，对事故的发生负有直接的主体责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[11]的规定，给予行政处罚。

2.胡某才。作为伟达租赁公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作，是公司安全生产主要负责人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[12]，对本次事故发生负重要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[13]，给予行政处罚。

（二）建议由住建部门依法处理的个人

谢某兵。作为自建房施工承包人，组织实施对混凝土泵车泵送作业过程中存在的倾覆、机械伤害等安全风险认识不足，未认真检查现场施工的安全生产状况，未严格落实建筑施工规范要求，及时制止和纠正泵车操作员违章作业行为，对本次事故发生负有

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款

现场管理责任，建议由宁乡市住建局依据《湖南省农村住房建设管理办法》第二十七条第（一）项的规定[14]]的规定，依法处理。

（三）建议按企业管理制度处理的个人

1.杨某。作为泵车操作员，未认真检查、了解泵车停放位置及支腿位置地面状况，泵车右前支腿位置地面为回填土，土质松软，违反《建筑机械使用安全技术规程》及伟达租赁公司《泵车安全操作规程》规定，对本次事故发生负有直接责任。鉴于其初次到达施工现场，且已对泵车事发支腿垫上钢板，建议由伟达租赁公司依据公司规章制度予以处理。

2.吴某。作为安置区自建房质检安全员，对混凝土浇筑作业中存在的安全风险认识不足，未及时发现浇筑作业中存在的安全问题，对本次事故发生负有安全监督管理责任。建议由湖南能邦劳务服务公司依据公司规章制度予以处理。

（四）其他处理建议

王某彪。作为自建房房主，未向泵送单位告知施工现场基本情况，未有效监督施工现场作业活动，对本次事故发生负有安全管理责任。建议由回龙铺镇人民政府给予警示约谈。

七、整改措施建议

（一）切实履行企业主体责任。伟达租赁公司要切实落实安全生产主体责任。要建立健全全员安全生产责任制，并加强监督考

14[?]《湖南省农村住房建设管理办法》第二十七条 违反本办法第十七条、第十八条规定，农村建筑工匠或者建筑施工企业进行农村住房施工时，有下列情形之一的，由县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门责令限期改正；情节严重的，处以2000元以上10000元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失；构成犯罪的，依法移送司法机关处理：（一）未按照建设规划、设计图纸、施工技术标准和操作规程施工的；.....

核，保证全员安全生产责任制的落实；要建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全风险辨识和管控，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除各类事故隐患；要认真制定安全生产教育和培训计划，加大安全生产教育培训力度，提高从业人员的安全意识和操作技能；要切实加强现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行行业标准、安全生产规章制度和安全操作规程，及时发现和纠正违章作业行为，确保安全生产。

（二）切实加强自建房施工安全。建房居民要依法办理用地、规划、建设等手续，按照法律、法规、规章的规定进行建设；应委托建筑技能培训合格的农村建筑工匠或者有资质的建筑施工企业施工，并签订施工合同，明确各自质量安全责任；要加强施工安全生产的统一协调、管理，监督施工现场作业活动，督促落实安全防护措施。施工承揽人和施工企业对自建房施工质量、建筑安全负总责，认真接受市住建部门、乡镇人民政府和村民委员会的技术指导和监管，严格按照建筑施工规范要求落实到位，严格遵照《农村自建房质量安全常识一张图》等要求施工，认真检查施工现场的安全生产状况，加强施工安全风险辨识，及时发现和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，及时消除各类事故隐患。

（三）切实加强自建房安全监管。市住建部门要加强农村自建房安全综合监督管理工作，指导自建房建设，牵头组织自建房安

全隐患排查整治，建立健全居民自建房安全管理长效机制，加强农村建筑工匠管理。乡镇（街道）要落实农村住房建设质量安全监督管理的主体责任，配备农村住房质量安全监督管理人员，建立农村住房质量安全监督管理工作制度，落实日常监督检查、专项检查和巡查等工作，及时查处农村住房建设质量安全管理中的违法违规行为、督促整改质量安全隐患。村（居）民委员会要积极参与本行政村（社区）居民自建房建设的工程质量安全监督，指导居民开展居民自建房建设相关活动；将农村自建房安全建设和使用的有关规定纳入村（居）规民约内容；发现违法建设和其他危害房屋安全的行为，应及时劝阻，并向乡镇（街道）报告。